TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Órgano y/o unidad orgánica:	Oficina de Tecnologías de la Información de la Municipalidad Distrital de Independencia – Huaraz.
Actividad del POI	EJECUTAR LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Meta	99
FF/Rb	07
Denominación de la contratación:	SERVICIO DE AUTOMATIZACION DE PROCESOS INFORMATICOS

I. FINALIDAD PÚBLICA:

fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Distrital de Independencia – Huaraz mediante la identificación, estandarización y automatización de procesos informáticos, incorporando principios de uso responsable de la inteligencia artificial, garantizando la creación de entornos de prueba controlada para el despliegue seguro de soluciones digitales, y desarrollando asistentes internos de IA que apoyen la gestión normativa, documental y operativa del personal municipal.

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

- **Objetivo General**: Optimizar la gestión institucional mediante la automatización de procesos informáticos, incorporando principios de IA responsable, entornos de prueba controlada y asistentes internos de IA, asegurando además la correcta adopción de herramientas digitales en coordinación con las áreas usuarias.
- **Objetivos Específicos:**
  - Aplicar principios de IA responsable para garantizar un uso seguro y ético de soluciones basadas en inteligencia artificial.
  - Implementar entornos de prueba controlada para validar servicios y automatizaciones antes de su despliegue institucional.
  - Desarrollar asistentes internos de IA que apoyen la gestión normativa, documental y operativa del personal municipal.
  - Automatizar procesos informáticos clave para reducir tareas manuales y mejorar la eficiencia y trazabilidad.
  - Coordinar con áreas usuarias para asegurar la correcta aplicación y sostenibilidad de los procesos digitales implementados.

III. BASE LEGAL, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS:

- Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- Sistema Nacional de Abastecimiento Reglamento del D.L. N°1439 aprobado por el Decreto Supremo N°217-2019-EF.
- Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento DECRETO SUPREMO N°009-2025-EF.
- Ley N°32513 ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.
- Ley N°32514 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Año 2026.
- Ley N°32515 Ley del Endeudamiento del Sector Publico para el Año 2026.
- Ley N°27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica.
- Ley N.º 31814 – Ley de Inteligencia Artificial en el Perú
- Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM

IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- Incorpora principios que permitan asegurar el uso responsable de los sistemas de IA.
- Incorpora la creación de entornos de prueba controlada, para la implementación de servicios con IA en la Municipalidad Distrital de Independencia – Huaraz.
- Desarrollar y mantener asistentes internos de IA para apoyo normativo, documental y operativo del personal municipal.
- Coordinar permanentemente con las áreas usuarias para garantizar la correcta aplicación de procesos digitales y la adopción de herramientas tecnológicas.

V. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL:

- El servicio deberá ser prestado por una persona natural.
- Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) de servicios vigente.
- Contar con RUC vigente y habido.
- No tener impedimento para contratar con el estado conforme el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado.

A) Perfil: Titulado, colegiado y habilitado en Ingeniería de Sistemas, Informática, Software y/o afines.

B) Experiencia:

- **Experiencia General:** Mínimo un (01) año en el sector público y/o privado.
- **Experiencia Específica**: Mínimo seis (06) meses de experiencia específica desempeñando funciones como desarrollador de software o analisis de sistemas o implementacion de sistemas, o actividades afines al desarrollo y automatización de procesos informáticos.

Acreditación: La experiencia del personal propuesto se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos, a partir de la emisión del título profesional:

(i) copia simple de contratos o
(ii) constancias o
(iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

VI. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:

Lugar: El servicio se efectuará en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Independencia en la Oficina de Tecnologías de la Información.

Plazo: El servicio se ejecutará en un plazo máximo de cuarenta (40) días calendarios, contados a partir de notificada la orden de servicio.

VII. ENTREGABLES:

Informe 1.- Primero Entregable: El proveedor contratado debe entregar un informe el cual deberá señalar las actividades realizadas contempladas en el numeral IV del presente TDR, debiendo ser presentado ante la Oficina de Tecnologías de la Información, hasta los veinte (20) días calendarios, contados a partir de notificada la orden de servicio. Con el 50% del monto contractual.

Informe 2.- Segundo Entregable: El proveedor contratado debe entregar un informe el cual deberá señalar las actividades realizadas contempladas en el numeral IV del presente TDR, debiendo ser presentado ante la Oficina de Tecnologías de la Información, hasta los cuarenta (40) días calendarios, contados a partir de notificada la orden de servicio. Con el 100% del monto contractual.

VIII. CONFORMIDAD:

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de Ler N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por la Oficina de Tecnologías de la Información en el plazo máximo de siente (07) días computados desde el día siguiente de recibido el entregable.

IX. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El pago se realizará en dos (02) armadas en soles documento en el que conste la conformidad de la prestación efectuada suscrita por el servidor responsable de la Oficina de Abastecimiento.
El pago se efectuará mediante respectivo abono en la cuenta bancaria individual del proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad, y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco (05) días hábiles y el pago será a través de cualquier institución bancaria del Sistema Financiero, excepto Banco de la Nación, pata cuyo efecto, el Proveedor comunicará su código de cuenta interbancaria.

X. CONFIDENCIALIDAD:

En tal sentido considerar que el contratista deber dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la entidad en materia de seguridad de la información. Esta obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se hayan concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, documentos e información compilados o recibidos por el contratista.

XI. PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{Plazo}}$$

Dónde: F tendrá los siguientes valores:

- Para bienes y servicios: F=0.40

Tanto el monto como plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al paso de gastos generales de ningún tipo.

XII. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad contratante. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles o perecibles, siempre que la naturaleza de estos no se adecue a este plazo, así se haya determinado en la estrategia de contratación

XIII. SANCIONES

La potestad de imponer sanción a proveedores, participantes, postores, contratistas y subcontratistas, referida en el artículo 87 de la Ley N°32069.

XIV. CLÁUSULAS OBLIGATORIAS EN LOS CONTRATOS MENORES

De conformidad al art. 60 de la Ley 32069, los contratos regulados por la presente Ley incluyen obligatoriamente y bajo responsabilidad, como mínimo, las siguiente clausulas.

a) **Garantías:** No aplica.

b) **Clausula anticorrupción y antisoborno:** El contratista "declara" que no ha ofrecido, recibido, negociado o efectuado cualquier pago o en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato con algún servidor y/o funcionario de la entidad. Por lo que, se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecer o transferir algún valor o cualquier beneficio o incentivo, directa o indirectamente a un funcionario y/o servidor o cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes u otras normas anti corrupción, sin restricción alguna.

   No obstante, cuando se demuestre que dicha declaración no es veraz, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento en virtud al literal c) del Art. 68 de la Ley 32069, concordante con el art. 126 del DS 009-2025-EF y la exclusión de proveedores adjudicarios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, en virtud al literal b) del Art. 274 del DS 009-2025-EF. Sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales.

   En mérito al principio de integridad regulado en el literal e) del art. 5 de la Ley 32069, indica que la "conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendición de cuentas, evita y denuncia cualquier práctica indebida o corrupta ante las autoridades competente.

c) **Solución de controversias:** Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo y conciliación.

d) **Resolución de contrato por incumplimiento**: La resolución de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolución parcial sólo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolución que se efectúe precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.

e) **Gestión de riesgos:** La gestión de riesgos es un proceso dinámico y abarca todas las etapas de la contratación pública, el cual comprende las actividades y las acciones pro-activas preventivas y transversales adoptadas por una entidad contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratación de servicios. En todo momento, la gestión de riesgos debe considerar una mejora en administración y en el uso de los recursos públicos.

Independencia, abril de 2026.

JULIO HUANEY TINOCO
JEFE DE LA OFICINA
DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN